

Dr. Ottilie Mondsee und die verschwundene R-Besoldung

Inhaltsverzeichnis

Teil	Inhalt
Teil 1	Aktenstücke (Markdown) (10)
Teil 2	Notizen und Textdateien (1)
Teil 3	E-Mails (1)
Teil 4	CSV-Tabellen (3)

Aktenstücke (Markdown)

Datei: 01-mandatsnotiz-erstgesprach.md

Mandatsnotiz Erstgespräch

Mandantin: Dr. Ottilie Mondsee, 39, Richterin auf Probe am Landgericht Falkenried, derzeit teilweise abgeordnet an das Ministerium der Justiz und für Rechtsklarheit.

Termin: 27.05.2026, 08:15 Uhr, Videokonferenz; Mandantin wirkt übernachtigt, sehr präzise, aber springt zwischen drei Themen.

Anliegen

1. Bewerbung auf die Stelle „Vorsitzende Richterin am Landgericht - Staatsschutzkammer mit Digitalbezug“ wurde nach informeller Vorabzusage nicht berücksichtigt.
2. Die dienstliche Beurteilung wurde nachträglich von „übertrifft die Anforderungen deutlich“ auf „entspricht den Anforderungen in vollem Umfang“ abgeschwächt.
3. Besoldungsstelle rechnet Familienzuschlag und R-Stufe seit der Abordnung anders ab.
4. Gerichtspräsident ordnete eine amtsärztliche Untersuchung an, weil Mondsee in zwei E-Mails von „institutioneller Erschöpfung durch Tabellenjustiz“ schrieb.
5. Nebentätigkeitsanzeige für einen Abendvortrag „KI und richterliche Unabhängigkeit“ wurde nicht beschieden; Honorarnote 450 EUR liegt schon vor.

Erste Einschätzung

Die Akte ist kein einzelnes Besoldungsproblem. Sie liegt quer durch Art. 33 Abs. 2 GG, DRiG, Landesrichterrecht, Personalaktenrecht, Fürsorgepflicht, Untersuchungsanordnung, Nebentätigkeit und beamtenrechtliche Eilstrategie. Besonders kritisch ist, dass die Ernennung der ausgewählten Konkurrentin laut E-Mail „noch im Juni“ erfolgen soll.

Sofort-To-dos

- Bekanntgabe der Auswahlentscheidung klären.
- Auswahlvermerk und vollständige Beurteilungsgrundlagen anfordern.
- Präsidialratsbeteiligung prüfen.
- Eilantrag gegen Besetzung vorbereiten.
- Untersuchungsanordnung gesondert prüfen; nicht unkommentiert erscheinen.
- Besoldungsmitteilung mit Familienzuschlag und Stufe rechnerisch nachvollziehen.

Datei: 03-ernennungsurkunde-scanbeschreibung.md

Ernennungsurkunde - Scanbeschreibung

DIN-A4-Urkunde auf schwerem Papier, Landeswappen oben links. Text: „Unter Berufung in das Richterverhältnis auf Probe ernenne ich Frau Dr. Ottilie Mondsee zur Richterin.“ Aushändigungsvermerk: 01.09.2023, 10:42 Uhr, Unterschrift der Präsidentin des Oberlandesgerichts Elsbach.

Auffällig: Auf der Rückseite befindet sich ein gelber Haftzettel mit handschriftlichem Vermerk „Ministerium will sie ab Q4/24 - bitte Beurteilung früh ziehen“. Der Haftzettel ist nicht Teil der Urkunde, lag aber laut Mandantin in der Personalaktenkopie zwischen Urkunde und Abordnungsverfügung.

Datei: 04-ausschreibung-vorsitz-staatsschutzkammer.md

Ausschreibung Vorsitz Staatsschutzkammer mit Digitalbezug

Gesucht wird eine Richterin oder ein Richter mit herausgehobener strafrichterlicher Erfahrung, belastbarer Sitzungsleitung, Erfahrungen mit umfangreichen digitalen Beweismitteln, Fähigkeit zur Führung interdisziplinärer Teams und besonderer Eignung für Öffentlichkeitskommunikation in sensiblen Verfahren.

Anforderungsprofil

- mindestens drei Jahre richterliche Tätigkeit nach zweitem Staatsexamen,
- überdurchschnittliche dienstliche Beurteilung,
- Erfahrung in Strafkammern oder vergleichbarer Spruchpraxis,
- digitale Aktenkompetenz,
- Fähigkeit zu strukturierter Verhandlungsführung,
- Bereitschaft zur Mitwirkung an einem Pilotprojekt für Wortprotokolle.

Bewerbungsfrist: 18.03.2026, 12:00 Uhr.

Datei: 05-bewerbung-mondsee.md

Bewerbung Dr. Ottilie Mondsee

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bewerbe mich auf die ausgeschriebene Stelle einer Vorsitzenden Richterin am Landgericht in der Staatsschutzkammer mit Digitalbezug. Seit meiner Ernennung zur Richterin auf Probe war ich überwiegend in der großen Strafkammer eingesetzt und habe daneben im Ministerium an der Arbeitsgruppe „Digitale Beweisführung und Wortprotokoll“ mitgewirkt.

Ich bringe Erfahrung aus 42 Hauptverhandlungstagen mit umfangreichen Chat-, Cloud- und Videoauswertungen mit. Meine Abordnung in das Ministerium hat mir zusätzlich Einblick in die organisatorische Seite digitaler Strafverfahren gegeben. Gerade diese Kombination aus Spruchpraxis und struktureller Modernisierung halte ich für die ausgeschriebene Stelle für passend.

Mit freundlichen Grüßen Dr. Ottilie Mondsee

Datei: 06-auswahlvermerk-ministerium.md

Auswahlvermerk - Auszug

Bewerberlage

Bewerberin A: Dr. Ottilie Mondsee, Richterin auf Probe, Beurteilung 2026: „entspricht den Anforderungen in vollem Umfang“.

Bewerberin B: Dr. Belinde Arnswälder, Richterin am Landgericht auf Lebenszeit, Beurteilung 2025: „übertrifft die Anforderungen“.

Bewertung

Die ausgeschriebene Stelle erfordert Sitzungsleitungserfahrung. Dr. Arnswälder verfügt über längere richterliche Praxis. Dr. Mondsee verfügt über besondere digitale Erfahrung, ist jedoch noch nicht auf Lebenszeit ernannt. Ihre ministerielle Tätigkeit ist für die ausgeschriebene Spruchfähigkeit nur eingeschränkt verwertbar.

Auffälligkeit

Der Vermerk erwähnt die Beurteilungsabsenkung bei Mondsee nicht. Ein Beurteilungsbeitrag aus dem Ministerium fehlt. Der Abschnitt „Präsidialrat“ lautet nur: „Beteiligung wird nachgeholt.“

Datei: 07-dienstliche-beurteilung-widerspruch.md

Dienstliche Beurteilung und Einwendungen

Eröffnete Beurteilung vom 12.05.2026

Gesamturteil: entspricht den Anforderungen in vollem Umfang.

Begründung: Dr. Mondsee arbeitet gründlich und innovationsfreudig. In der Sitzungsleitung zeigt sie hohe Struktur, muss aber Belastungsspitzen noch souveräner ausbalancieren. Die Abordnung in das Ministerium erschwert eine breitere Betrachtung der Spruchpraxis.

Einwendungen der Mandantin

1. Der Ministerialbeitrag fehlt vollständig.
2. Die Kammerstatistik weist 42 Hauptverhandlungstage und drei umfangreiche Beschlüsse aus.
3. Die frühere Zwischenrückmeldung vom 09.01.2026 lautete „deutlich überdurchschnittlich“.
4. Der Satz zur Belastungsspitze bezieht sich offenbar auf eine E-Mail, nicht auf Sitzungsleitung.
5. Die Abordnung wurde vom Dienstherrn angeordnet und darf nicht ohne Ausgleich gegen die Mandantin verwendet werden.

Datei: 09-amtsärztliche-untersuchungsanordnung.md

Untersuchungsanordnung

Sehr geehrte Frau Dr. Mondsee,

aufgrund wiederholter Hinweise auf außergewöhnliche Belastungssituationen und Ihrer E-Mail vom 03.05.2026 ordne ich an, dass Sie sich am 10.06.2026 um 09:30 Uhr beim Amtsärztlichen Dienst vorstellen.

Zu klären ist Ihre aktuelle Dienstfähigkeit, insbesondere Ihre Belastbarkeit für Verfahren mit hoher Öffentlichkeitswirkung.

Mit freundlichen Grüßen Präsident des Landgerichts Falkenried

Randnotiz Mandantin

„Ich habe nie gesagt, ich sei krank. Ich habe gesagt, die Tabelle zur Digitalstrategie sei eine Zumutung. Das ist doch nicht dasselbe.“

Datei: 10-nebentaetigkeit-vortrag-ki-und-recht.md

Nebentätigkeit - Vortrag KI und Recht

Dr. Mondsee zeigte am 21.04.2026 einen Vortrag bei der Akademie für Justizkommunikation an. Thema: „KI, Wortprotokoll und richterliche Unabhängigkeit“. Dauer: 75 Minuten, Honorar 450 EUR, keine Reiseerstattung.

Die Geschäftsstelle bestätigte Eingang, aber es erging keine Genehmigung. Am 18.05.2026 fragte die Akademie, ob die Rechnung auf Mondsee privat oder auf das Gericht lauten solle. Der Gerichtspräsident schrieb handschriftlich: „Vortrag politisch heikel? Bitte mit Ministerium abstimmen.“

Datei: 13-widerspruch-und-eilantrag-entwurf.md

Entwurf - Widerspruch und Eilantrag

Widerspruch gegen Auswahlentscheidung

Namens und in Vollmacht von Frau Dr. Ottilie Mondsee legen wir Widerspruch gegen die Auswahlentscheidung betreffend die ausgeschriebene Stelle einer Vorsitzenden Richterin am Landgericht ein, soweit die Stelle mit Dr. Belinde Arnswälder besetzt werden soll.

Die Auswahlentscheidung verletzt den Bewerbungsverfahrensanspruch der Mandantin. Der Auswahlvermerk stützt sich auf eine dienstliche Beurteilung, deren Grundlagen unvollständig sind. Der Ministerialbeitrag fehlt. Die Abwertung wegen Abordnung ist nicht plausibilisiert. Zudem ist die Beteiligung des Präsidialrats nach Aktenlage nicht abgeschlossen.

Eilantrag - Skizze

Ziel: Dem Dienstherrn wird untersagt, die Stelle zu besetzen oder eine Ernennung vorzunehmen, bis über die Bewerbung der Antragstellerin unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts erneut entschieden wurde.

Glaubhaftmachung: Ausschreibung, Bewerbung, Beurteilung, Auswahlvermerk, E-Mail Präsidialrat, eidesstattliche Versicherung der Mandantin zur informellen Ankündigung der Ernennung.

Personalakte - Lückenliste

- Abordnungsverfügung vom Oktober 2024 fehlt.
- Ministerialer Beurteilungsbeitrag für Oktober 2024 bis März 2026 fehlt.
- Zwischengespräch vom 09.01.2026 nur als Kalendertermin vorhanden.
- Präsidialratsbeteiligung unvollständig.
- Vermerk zur Untersuchungsanordnung ohne konkrete Tatsachen.
- Besoldungsberechnung Familienzuschlag ohne Vergleichsmittelteil des Dienstherrn des Ehepartners.
- Nebentätigkeitsakte nicht paginiert.

Notizen und Textdateien

Datei: 12-chat-kanzlei-mandantin.txt

27.05.2026 07:02 Mandantin: Ich habe jetzt doch noch diese Mail vom Präsidialrat gefunden.
27.05.2026 07:03 Kanzlei: Bitte senden. Wichtig: Wurde Ihnen die Auswahlentscheidung offiziell bekanntgegeben?
27.05.2026 07:04 Mandantin: Nein. Nur Kollegin sagte, der Blumenstrauß sei schon bestellt.
27.05.2026 07:05 Kanzlei: Das klingt albern, kann aber bei Eilbedürftigkeit helfen. Wir brauchen trotzdem harte Daten.
27.05.2026 07:07 Mandantin: Der Präsident sagte gestern, ich solle mich nicht in eine Rolle hineinsteigern.
27.05.2026 07:09 Kanzlei: Bitte Gedächtnisprotokoll. Keine langen Mails an das Gericht ohne Abstimmung.

E-Mails

Datei: 11-email-praesidialrat-und-praesident.eml

Von	praesidialrat@olg-elsbach.justiz.local
An	praesident-lg-falkenried@justiz.local
Datum	Tue, 26 May 2026 18:47:12 +0200
Betreff	Vorsitz Staatsschutzkammer - Beteiligung Präsidialrat

Sehr geehrter Herr Pr■■sident,

uns liegt bislang nur der Auswahlvermerk, aber nicht die vollst■■ndige aktuelle Beurteilung von Dr. Mondsee und auch kein Ministerialbeitrag vor. Wenn die Ernennung von Dr. Arnsw■■lder wirklich in der ersten Juniwoche erfolgen soll, bitten wir um vollst■■ndige Unterlagen bis Freitag.

Mit freundlichen Gr■■■■en

Dr. Erlentrud M■■hne

Vorsitzende Pr■■sidialrat

CSV-Tabellen

Datei: 02-chronologie-und-fristen.csv

Datum	Ereignis	Quelle	Streitpunkt	Nächster Schritt
2023-09-01	Ernennung zur Richter*in auf Probe	Urkunde	Status und Probezeitbeginn	DRiG/Landesrichterricht prüfen
2024-10-15	Abordnung Ministerium 40 Prozent	E-Mail Präsidium	Richterliche Unabhängigkeit und Beurteilungsbeiträge	Abordnungsverfügung anfordern
2026-03-04	Ausschreibung Vorsitz Staatsschutzkammer	Justizblatt	Anforderungsprofil	Frist und Bewerberfeld sichern
2026-03-18	Bewerbung Mondsee	Bewerbungsschreiben	Vollständigkeit	Empfangsnachweis suchen
2026-05-12	Dienstliche Beurteilung eröffnet	Beurteilung	Abschwächung Gesamturteil	Einwendungen fristnah
2026-05-20	Auswahlentscheidung informell bekannt	E-Mail Kollegin	Bekanntgabe unklar	offizielle Mitteilung anfordern
2026-05-24	Untersuchungsanordnung	Schreiben Präsident	Bestimmtheit und Anlass	Widerspruch/Eilrechtsschutz prüfen
2026-05-27	Mandat erteilt	Mandatsnotiz	Konkurrentenstreit akut	Eilantrag vorbereiten
2026-06-07	Angekündigte Ernennung Konkurrentin	E-Mail Präsidialrat	Rechtsschutzvereitelung	Sicherungsantragung

Datei: 08-besoldungsmittelteil-r1-r2-familienzuschlag.csv

Monat	Besoldungsgruppe	Stufe	Familienzuschlag	Abzug/Korrektur	Kommentar
2026-01	R1	4	Stufe 1	0	vor Auswahlverfahren
2026-02	R1	4	Stufe 1	0	Abordnung 40 Prozent ohne Änderung
2026-03	R1	4	Stufe 1	0	Bewerbung eingereicht
2026-04	R1	4	Stufe 0	-238.40	Begründung: Ehepartner im öffentlichen Dienst unklar
2026-05	R1	4	Stufe 0	-238.40	Rückforderung angekündigt
2026-06	R1	4	Stufe 0	-476.80	Doppelabzug laut Mandantin nicht nachvollziehbar

Thema	Chance	Risiko	Beweisbedarf	Nächster Schritt
Konkurrentenstreit	Hoch wenn Präsidialrat/Beurteilung fehlerhaft	Ernennung kann Rechtsschutz vereiteln	Auswahlvermerk vollständig	Eilantrag binnen Tagen
Beurteilung	Mittel bis hoch	Beurteilungsspielraum weit	Ministerialbeitrag und Zwischenfeedback	Einwendungen konkretisieren
Untersuchungsanordnung	Mittel	Gericht akzeptiert Fürsorgeanlass	Anlassvermerk und Wortlaut E-Mails	Bestimmtheit prüfen
Besoldung	Faktisch gut prüfbar	Zahlen ohne Landesrecht unklar	Berechnungsblatt und Ehepartnerstatus	Besoldungsstelle anschreiben
Nebentätigkeit	Mittel	Richterliche Sonderregeln und Außenwirkung	Anzeige Eingang Bestätigung Honoraranfrage	Genehmigung/Untersagung anfordern